

Rahmenvertrag Zephyr-7

Rahmenvertrag über die Lieferung und Wartung
des Produkts Zephyr-7

zwischen der Meridian Systems GmbH, Hafenstraße 12, 20359 Hamburg,
nachfolgend "Lieferant", und dem im Auftragsformular benannten
Vertragspartner, nachfolgend "Kunde".

§ 1 Vertragsgegenstand

Der Lieferant überlässt dem Kunden das Produkt Zephyr-7 in der jeweils
bestellten Ausbaustufe und übernimmt die in § 6 beschriebene Wartung.
Die technischen Daten ergeben sich aus Anlage 1. Abweichungen, die die
Funktion nicht wesentlich einschränken, bleiben vorbehalten.

§ 2 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt mit dem Lieferdatum und läuft zunächst zwölf Monate.
Er verlängert sich jeweils um weitere zwölf Monate, sofern er nicht
gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Monatsende.
Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang beim Lieferanten.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
für beide Seiten unberührt.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

Es gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Preisliste. Rechnungen
sind innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Gewährleistung und Garantie

§ 4 Gewährleistung

Der Lieferant gewährleistet, dass das Produkt bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen.

§ 5 Garantie

Die Garantie auf Zephyr-7 läuft über 24 Monate ab Lieferdatum. Sie umfasst die kostenfreie Instandsetzung oder den Austausch von Teilen, die nachweislich auf einem Material- oder Fertigungsfehler beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- a) Verschleißteile gemäß Anlage 2,
- b) Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder Eingriffe Dritter,
- c) Schäden durch Betrieb außerhalb der spezifizierten Bedingungen.

Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist nicht. Für ersetzte Teile gilt die verbleibende Restlaufzeit der ursprünglichen Frist.

§ 6 Wartung

Der Lieferant führt jährlich eine Inspektion durch. Der Termin wird mindestens vier Wochen im Voraus abgestimmt. Reaktionszeiten bei Störungsmeldungen richten sich nach der gebuchten Servicestufe und betragen im Standardfall acht Arbeitsstunden.

Sonderregelungen für Bestandskunden

§ 15 Sonderregelungen

§ 15a Bestandskunden

Als Bestandskunde gilt, wer vor dem 1. Januar 2024 einen Rahmenvertrag mit dem Lieferanten geschlossen hat und diesen ununterbrochen fortführt.

Für Bestandskunden verlängert sich die Garantiefrist nach § 5 von 24 auf 36 Monate. Die Ausschlüsse nach § 5 Absatz 3 bleiben davon unberührt.

Zuständig für Kulanzentscheidungen ist in diesen Fällen die Rechtsabteilung des Lieferanten. Eine Ablehnung ist zu begründen.

§ 15b Übergang bei Gesellschafterwechsel

Der Status als Bestandskunde bleibt bei einem Wechsel der Gesellschafter erhalten, sofern die Firmierung fortbesteht.

§ 16 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Gerichtsstand ist Hamburg, soweit der Kunde Kaufmann ist.